

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/645

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – זכאות בני משפחה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 22 בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001¹, בסעיף 22 –

(1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "לפי סדר הקדימויות שלהלן" יבוא "ובלבד שבן המשפחה אינו חשוד בביצוע העבירה שגרמה למותו של האדם, או בביצוע עבירה לפי סעיפים 30, 31, 261, 262, 498 או 499 לחוק העונשין, התשל"ז–1977², הנלווית לאותה העבירה:" ;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) העבירה היתה קשורה לאלימות נגד נשים ולא הוענקו הזכויות לבני משפחתו של האדם לפי סעיף קטן (א), ולא היה לאדם אפטרופוס בעת מותו, יוענקו הזכויות לעמותה או לארגון העוסק במאבק נגד אלימות כלפי נשים, ששר המשפטים אישר כי הארגון עוסק בדבר. "

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק זכויות נפגעי עבירה קובע את זכויותיהם של נפגעי העבירה בהליך הפלילי ובין היתר את הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי. זכויות אלו יכולות לסייע לנפגע העבירה להיות יותר שותף בהליך הפלילי, לעקוב ולפקח אחר ההליכים. בעבירות המתה, הזכויות מועברות לבני המשפחה כפי שקבוע בחוק. ישנם מקרים שנפגעות העבירות הן נשים אשר נרצחו על ידי בן זוגן או על ידי בן משפחתן. במקרים

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

אלו בני המשפחה הם החשודים או הנאשמים בעבירה שגרמה למותה של הנפגעת ולכן אם הזכויות מועברות עליהם, הן אינן מנוצלות ואין מי שימשיך לעקוב אחר ההליכים. מעבר לכך, מאחר שהם אלו האחראים למותה, לא ראוי להעניק להם את זכויותיה.

מוצע לקבוע בחוק שזכויות נפגעי עבירות המתה לא יעברו לבן משפחה החשוד בעבירה או החשוד בביצוע עבירה הנלוות לעבירת ההמתה. בנוסף, כדי לשמור על זכויותיהן של נפגעות עבירות ההמתה, מוצע כי במקרים שאין למי להעביר את הזכויות, הן יועברו לארגון או עמותה, העוסקים במאבק נגד נשים ושאושרו על ידי השר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1420/24).

הצעת החוק זהה לפ/1420/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)